

تقرير خبرة في الدعوى التنفيذية رقم 797-2025 لتقييم علامات تجارية

بناء على تكليف لي انا المحامي سائد ابو الرب بالمهمة وافهامي اياها وتحلفي القسم القانوني امام رئاسة التنفيذ المؤقرة لدى محكمة بداية الرصيفة بتاريخ 14-12-2025 وبصفتي خبير مكلفة فكرية ل تقييم وتقدير قيمة العلامات التجارية وفقا للتكليف وفق المعايير الدولية المعتمدة .

فقد توجهت الى رئاسة التنفيذ المؤقرة لتزويدي ب:

1- معلومات المتوفرة لدى المحكمة المؤقرة بشأن العلامات التجارية موضوع التكليف الصادرة عن مسجل العلامات التجارية وتم تسليمي الوثائق المتعلقة بالعلامات التجارية موضوع التقدير ، المرفق رقم (1) .

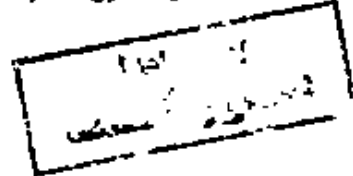
2- مشروحات من (الشركة مالكة العلامات التجارية / شركة النسيم للصناعات الغذائية ذ.م.م) حول معلومات قانونية ومالية (تجارية) ومعلومات خاصة بكل علامة تجارية على حدا وخلال الفترات المبينة في استدعاء من تاريخ اول طلب تسجيل (فترة الحماية) و ، وتم تسطير كتب المشروحات اللازمة وتم التواصل معي من قبل (شركة النسيم للصناعات الغذائية) وتم تزويدي بالمشروحات وكتاب الرد بتاريخ 22-1-2026 عبر تطبيق الوتساب من قبل مستشار الشركة القانوني (الاستاذ المحامي محمد عزازمه) والكتاب مؤرخ في 13-1-2026 . المرفق رقم (2) الاستدعاء ، المرفق رقم (3) مشروحات واردة من الشركة المالكة (المحكوم عليها)

3- مشروحات من (دائرة مراقبة الشركات) حول البيانات المالية للشركة المالكة المودعة لدى دائرة مراقبة الشركات للسنوات التي تم تزويدي بها المتوافرة لديهم من عام 2013 الى عام 2022 . المرفق رقم (4) الاستدعاء ، و المرفق رقم (5) المشروحات .

(كما قمت بالاطلاع على (موقع الكتروني للشركة المالكة / المحكوم عليها) والاطلاع على كتلوج منتجات الشركة ، وصور عن المنتجات التي تحمل العلامات التجارية موضوع التقدير .) المرفق (6)

وقمت بدراسة الوثائق والمرفقات المبينة واللازمة لتقييم العلامات التجارية موضوع هذا التقرير وذلك بغرض تحديد قيمة لها وفق اسس والمعايير الدولية المعتمدة ، و تم اعداد هذا التقرير بناء على البيانات والمعلومات المتوفرة التي تسلمتها واستعنت بها والمستندات المقدمة لي وافترض صحتها وكفائتها ونون تحمل اي مسؤولية عن اي تغيير جوهري في الظروف السوقية او القانونية اللاحقة كما لم يتم الاطلاع على اي وقائع غير مفصح عنها قد تؤثر على نتيجة التقييم ولم يتم الاطلاع على اي تفاصيل اخرى في الدعوى التنفيذية .

و ابتداءا ابدي امام عدالة المحكمة عدم وجود ما يمس حياديتي واستقلاليتي في اعداد الخبرة او التأثير عليها ، وقد استغرق اعداد التقرير (15) ساعات عمل بالاضافة الى (اربع) زيارات للمحكمة المؤقرة لغايات المشروحات وتسطير الكتب اللازمة ، زيارة (واحدة) الى شركة النسيم للصناعات الغذائية /الرصيفة



لتسليمها المشروحات حيث طلبت الشركة من خلال موظفيها ارسال الكتاب بواسطة المحكمة وتم اصدار كتاب مشروحات للشركة ، و(ثلاث) زيارات ل دائرة مراقبة الشركات وفقا لمقتضيات القانون .

ومن حيث العمل على تنفيذ المهمة تم تقسم التقرير على (6) اجزاء كل جزء مستقل بتقدير لعلامة تجارية وفق المهمة الكلف بها وحسب الاصول ، وتم تأخير تقدير علامة جبري رقم 184670 في اخر جزء لطبيعة ارتباط العلامة التجارية المقترنة بمنتجات الشركة جميعها ، وكما يلي :

الجزء 1 تقييم العلامة التجارية (جبري petra) الصفحات (3و4) من التقرير

الجزء 2 تقييم العلامة التجارية (golden touch) الصفحات (5و6)

الجزء 3 تقييم العلامة التجارية (جبري توتو) الصفحات (7و8)

الجزء 4 تقييم العلامة التجارية (good time) الصفحات (9و10)

الجزء 5 تقييم العلامة التجارية (جبري شوكولي jabri choco lee) الصفحات (11و12)

الجزء 6 تقييم العلامة التجارية (جبري) الصفحات (13و14)

S

الجزء (3) العلامة التجارية جبري توتو

تقدير القيمة للعلامة التجارية جبري توتو والمملوكة لشركة النسيم للصناعات الغذائية والمسجلة علامة تجارية تحت رقم تسجيل 167222 / الصنف 30 ويعود تاريخ اول طلب تسجيل لها الى 15-9-2019 وتنتهي الحماية القانونية لها في 15-9-2029

اسس التقييم المتبعة:

(ومن ظاهر المعلومات والمشروحات التي تم تزويدي بها تم اعداد هذا التقرير وفقا لمعيار ISO 10668)
هيئة التقييم الدولية (الخاص بتقييم العلامات التجارية والذي يوجب الجمع بين التحليل القانوني ، والتحليل السلوكي ، والتحليل المالي للعلامة التجارية للوصول الى قيمة عادلة تعكس القدرة الاقتصادية المستقبلية للعلامة التجارية بصورة مستقلة عن باقي الاصول ولذلك تم الطلب من عدالة المحكمة تزويدي وبالمعلومات والمشروحات 1 و3 و5 في مقدمة التقرير وتم الاطلاع على المرفق 6 المبينة في مقدمة اعلاه .

اولا : التحليل القانوني:

- 1- من ظاهر الوثائق المسلمة لي تم التحقق من ملكية العلامة التجارية موضوع التقييم . والتثبت من تسجيلها النظامي (حالة العلامة التجارية مسجلة) لدى الجهة المختصة مديرية حماية الملكية الصناعية / مسجل العلامات التجارية ، و خلال مدة الحماية القانونية (مملوكة لشركة النسيم للصناعات الغذائية) مرفق 1 .
- 2- اجابت الشركة المحكوم عليها (بموجب مشروحات مؤرخة في 13-1-2026 تبين استمرار استخدامها استخداما فعلياً ومنتظماً في النشاط التجاري بعد التسجيل ، وافلتت بعدم وجود نزاعات قضائية قديمة او سابقة تمس ملكية العلامة او حق استغلالها ، وعدم وجود تراخيص للغير ، او عوائد بدل فرنشايز او اتاوات نتيجة عقود تراخيص منها للغير) مرفق 3.

ثانيا : التحليل السلوكي:

- 1- مكررة ايضا بكلمة جبري وتتمتع بشهرة وانتشار بين الجمهور المستهدف وانها ترتبط بذهنية المستهلك بسمعة طيبة ومستوى ثقة بالقطعة والجودة .
- 2- يظهر ان العلامة تشكل عنصرا مؤثرا في قرار الشراء .
- 3- المنتجات التي تحمل العلامة التجارية من السلع الاستهلاكية (غير اساسية) .

ثالثا : التحليل المالي:

- 1- مبيعات المنتجات التي تحمل العلامة التجارية من تاريخ 3-10-2015 الى 1-10-2025 تاريخ ايقاع الحجز يبلغ (3889720.88 دينار اردني ، حسب افادة الشركة المحكوم عليها) مرفق رقم 3 .

- 2- بناء على مبيعات سابقة تم تقدير مبيعات مستقبلية بمعدل مبيعات سنوي / تدفقات نقدية للشركة من مبيعات المنتجات التي تحمل العلامة التجارية مبلغ (387200) دينار اردني. حيث لم يرد معدل نمو في المبيعات وان الارقام تصلح لاعتماد معدل مبيعات سنوي لخايات التقييم .
- 3- لغرض تقدير القيمة المالية للعلامة التجارية تم الاعتماد على اساس ما يسمى (الاعفاء من الاتاوة / وهو وفر سنوي يعادل ما قد يفرض على الشركة لو لم تملك العلامة التجارية) كأساس متحفظ للتقدير الذي يعتد به وملائم لتقييم العلامات التجارية وفق معيار ISO 10668 حيث لدي بيان و تحديد الايرادات الناتجة عن المنتجات او الخدمات التي تحمل العلامة محل التقييم خلال السنوات من تاريخ طلب التسجيل الى تاريخ ايقاع الحجز (وبالتالي) استبعاد اثر باقي الاصول للشركة المدرة للدخل ،
- 4- تم تقدير نسبة اتاوة موقية مناسبة (لمنتجات السلع الاستهلاكية غير الاساسية) بمقدار مرتفع لعلامة تجارية محلية (4% من ايراد مبيعاتها) لتحتمسب عن تقريبا اربع سنوات الباقية من عمر العلامة التجارية الاقتصادي ، مع الاعتراف لمعدل خصم تراكمي المشار اليه لاحقا في فقرة 6 .
- 5- تم اعتماد ان قوة العلامة التجارية يجب ان تظهر وتنعكس على مبيعاتها وايراد الشركة وتدفقاتها النقدية منها .
- 6- تظهر البيانات المالية للشركة عموما (مبيعات) وفي مقابلها (تكلفة انتاج + مصاريف بيع توزيع + مصاريف اخرى) وتظهر خسارة في السنوات (2021 و 2022) واثره في التقدير بان الجا كخبير في التقدير (لاحتمسب معدل خصم مخاطر مرتفع تراكمي 10% على مبلغ الاتاوة المقدر ابتداءا من السنة الثانية من العمر الاقتصادي المتبقي للعلامة التجارية . مرفق 5 .
- 7- وفر بدل الاتاوة المقدر (4%) $387200 \times 4\% = 15488$ دينار اردني السنة الاولى من العمر الاقتصادي المتبقي للعلامة دون معدل خصم ، وعن باقي السنوات من الثانية وحتى الرابعة من العمر الاقتصادي المتبقي يطبق عليه معدل خصم سنوي تراكمي 10% بحيث عن السنة الثانية (13939 دينار اردني) وعن السنة الثالثة (12545 دينار اردني) وعن السنة الرابعة (11291 دينار اردني) . المجموع (53263 دينار اردني .
- 8- المجموع (وفر الاتاوة المقدر) يعد مصروفا قابلا للخصم ضريبيا يحتسب عليه ضريبة بنسبة 20% النسبة المطبقة على عموم الاشخاص الاعتبارية مندا للمادة 11 من قانون ضريبة الدخل والمبيعات) لنصل الى تقييم العلامة التجارية وفق المعيار المتبع = 10652.6 دينار .

النتيجة

بناء على ما تقدم ومن خلال خبرتي و تطبيق الاسس القانونية والسلوكية والمالية المشار اليها اعلاه فتاه واعتبارا من تاريخ 1-10-2025 (تاريخ ايقاع الحجز) ولغاية انتهاء عمر العلامة التجارية الاقتصادي فان القيمة التقديرية للعلامة التجارية (جبري توتو) موضوع هذا التقرير مبلغ وقدره 42610.400 دينار اردني (اثنان واربعون الف وستمائة وعشرة دينار و 400 مس) .